

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7056/2539

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาง พรนภาพรหรือลักษณะ ศรีตันสนีย์ กับ

พวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 268

ป.รษฎากร มาตรา 86/13, มาตรา 90/4 (3)

ตามประมวลรัษฎากรมาตรา86/13มิได้ระบุว่าจะต้องออกไปกำกับภาษีในนามของตนเองจึงจะมีความผิดดังนั้นการที่จำเลยซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนและมิใช่ผู้มีสิทธิออกไปกำกับภาษีได้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้อื่นก็เป็นความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวได้ จำเลยใช้เอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามประมวลรัษฎากรมาตรา86/13,90/4(3)ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษต่างหากจากประมวลกฎหมายอาญาจึงไม่เข้าข่ายยกเว้นให้รับโทษฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมเพียงกระทงเดียวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา268 โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกับพวกได้ร่วมกันกระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมต่างกันโดยจำเลยกับพวกร่วมกันออกไปกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิออกจำนวนถึง56ใบจำเลยให้การรับสารภาพแม้เจ้าพนักงานจะยึดใบกำกับภาษีปลอมได้จากจำเลยกับพวกในวันเดียวกันก็ถือว่าจำเลยกับพวกปลอมใบกำกับภาษีทั้งหมดพร้อมกันนั้นจะเป็นการกระทำความผิดเดียว

โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 กับพวกได้ร่วมกันกระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมต่างกัน ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91, 264, 265, 268 ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 มาตรา 77/1(6), 86/13, 90/4, 90/4(3)

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ให้โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นคดีใหม่ ภายใน 15 วัน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268 ประกอบมาตรา 83 ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 มาตรา 77/1(6), 86/13, 90/4, 90/4(3) ที่แก้ไขแล้ว การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันจึงลงโทษจำเลยที่ 1 ทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เฉพาะการร่วมกันออกไปกำกับภาษีร่วมกันปลอมเอกสารใบกำกับภาษี อันเป็นเอกสารสิทธิ และร่วมกันปลอมลายมือชื่อผู้รับเงิน กับใช้เอกสารสิทธิปลอมเป็นหลักฐานก่อสิทธิในฐานะผู้ซื้อสินค้าไปขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรจากกรมสรรพากร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นตามฟ้อง ข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 เป็นกรรมเดียว แต่ผิดกฎหมายหลายบท จึงลงโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวลรัษฎากรจำคุกจำเลยที่ 1 กระทงละ 2 ปี รวม 3 กระทง จำคุก 6 ปี ส่วนการร่วมกันใช้เอกสารใบกำกับภาษี อันเป็นเอกสารสิทธิที่จำเลยที่ 1 กับพวกร่วมกันปลอมขึ้นโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นตามฟ้อง ข้อ 1.4 ลงโทษฐานปลอมเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 จำคุก 2 ปี รวมวางโทษจำคุกจำเลยที่ 1 กำหนด 8 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 กำหนด 4 ปี ของกลางริบ พิเคราะห์แล้วไม่มีเหตุสมควรรอการลงโทษให้

จำเลย ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งรับฎีกาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีความผิดฐานออกไป
กำกับภาษีโดยไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนและฐานออกไปกำกับภาษีโดยไม่
สิทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 86/13, 90/4(3) เพราะไม่ได้ออกไปกำกับภาษีใน
นามของจำเลยที่ 1 นั้นตามประมวลรัษฎากร มาตรา 86/13 บัญญัติว่า ห้ามมิให้
บุคคลซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือมิใช่ผู้มีสิทธิออกไปกำกับภาษีได้ตาม
หมวดนี้ออกไปกำกับภาษี และมาตรา 90/4(3) กำหนดโทษของผู้ออกไปกำกับภาษี
โดยไม่มีสิทธิจะออกเอกสารดังกล่าวตามมาตรา 86/13 เห็นว่ากฎหมายมิได้ระบุว่า
ต้องออกไปกำกับภาษีในนามของตนเองจึงจะมีความผิด การที่จำเลยที่ 1 ซึ่งมิใช่ผู้
ประกอบการจดทะเบียนและมีมิใช่ผู้มีสิทธิออกไปกำกับภาษีได้ออกไปกำกับภาษีใน
นามของผู้อื่นก็เป็นความผิด ตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าจำเลย
ที่ 1 ควรได้รับโทษฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมเพียงกระทงเดียวนั้นเห็นว่า ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 บัญญัติว่า ผู้ใดใช้เอกสารอันเกิดจากการกระ
ทำความผิดตามมาตรา 265 และเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น ให้ลงโทษตามมาตรานี้เพียง
กระทงเดียว แต่จำเลยที่ 1 ใช้เอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามประมวล
รัษฎากรมาตรา 86/13, 90/4(3) ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษต่างหากจากประมวลกฎหมาย
อาญา จึงไม่เข้าข่ายยกเว้นให้รับโทษฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมเพียงกระทงเดียวตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ตามที่จำเลยที่ 1 ฎีกาที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าเจ้า
พนักงานยึดใบกำกับภาษีปลอมได้ในคราวเดียวกัน จำเลยจึงควรมีความผิดเพียง
กระทงเดียวนั้นเห็นว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 กับพวกได้ร่วมกันกระทำความผิดกฎหมาย

หลายกรรมต่างกัน โดยจำเลยที่ 1 กับพวกร่วมกันออกไปกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ
ออกจำนวนถึง 56 ใบ จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพแม้เจ้าพนักงานจะยึดใบกำกับ
ภาษีปลอมได้จากจำเลยที่ 1 กับพวกในวันเดียวกันก็ถือว่าจำเลยที่ 1 กับพวก
ปลอมใบกำกับภาษีทั้งหมดพร้อมกัน ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลย 3 กระทั่ง
ตามโจทก์ฟ้องชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ชลอ ทองแย้ม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ทวิช กำเนิดเพชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>